



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 156/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בעניין:

1. **רמות מרין הייטס בע"מ**
2. **רמות על מרין הייטס בע"מ**
שתיהן ע"י ב"כ עו"ד אליהו בלייר
מרח' ריב"ל 22, ת"א 67778
טל: 03-5379163, פקס: 03-5379156

התובעות

נגד

1. **הרצליה פרופר - טי בע"מ**
ע"י מנהלה, צחי קרלנשטיין ת.ד. 39309, ת"א
טל: 09-9571710, פקס: 09-9571661
2. **לשם דוד ולשם יעל**
מרחוב רמת ים 93, הרצליה
טל: 077-4406431, פקס: 077-4070353
3. **יעל פלג**
מרחוב רמת ים 93, הרצליה
טל: 09-9585878, פקס: 09-958747
4. **מאיר כהן**
מרחוב קרן היסוד 2, הרצליה
טל: 09-9576259, פקס: 09-9576684

הנתבעים

פסק דין

1. עניינה של התביעה בחיוב הנתבעים לשלם לתובעת את מלוא חלקם בגין הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית שברחוב רמת ים 93, הרצליה הידוע כגוש 6517 חלקה 400 (להלן: "הבית").
2. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים. כן נרשם לבית תקנון מוסכם.
3. לטענת התובעות, התובעת 1 שימשה כחברת הניהול של הבית בשנים שבין 2007-2008, והתובעת 2 שימשה כחברת הניהול של הבית משנת 2009 ועד לינואר, 2011. הנתבעים הם בעלי יחידות בבית.
4. **טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית:** ע"פ הוראות התקנון המוסכם החל על הבית נציגות הבית (להלן: "הנציגות") הוסמכה לבחור את חברת הניהול, ולהתקשר עמה בהסכם בשםם של כל בעלי הדירות בבית; התובעת 1 נבחרה ע"י נציגות הבית לשמש כחברת הניהול של הבית בשנים 2007-2008; החל מינואר, 2009 עבר הניהול לתובעת 2



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 156/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

שנבחרה לשם כך ע"י הנציגות וזאת עד לסוף ינואר, 2011; ע"פ הוראות התקנון המוסכם חייבים כל בעלי היחידות, ובכלל זה הנתבעים, לשאת בתשלום הוצאות הניהול והתחזוקה של הרכוש המשותף של הבית בהתאם לחלקם היחסי כמפורט בטבלה שבסעיף 4 לתקנון המוסכם; הנתבעים לא שילמו את מלוא חלקם בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף הכוללות דמי ניהול, צריכת חשמל, כיסוי גרעון ושיפוץ מעלית החניון, בהתאם לחלקם, כמפורט בתקנון המוסכם; יתרת חובם של הנתבעים עבור התקופה שמשנת 2007 ועד לינואר, 2011 הוא כדלקמן: חובה של נתבעת 1 עומד על סך 10,994 ₪, חובם של נתבעים 2 עומד על סך 25,034 ₪, חובה של הנתבעת 3 עומד על סך 11,296 ₪, וחובו של הנתבע 4 עומד על סך של 20,870 ₪.

5. כל אחד מהנתבעים הגיש כתב הגנה מטעמו. כן הגישה הנתבעת 3 תביעה שכנגד.
6. **טענות ההגנה של נתבעת מס' 1, יפורטו להלן בתמצית:** התובעות הן חברות בבעלות זהה, ומשכך העברת הסכם הניהול מתובעת 1 לתובעת 2 מעוררת תמיהות וניסיון להשגת יתרון לטובתן על חשבון בעלי היחידות בבית; לא התקיים הליך לבחירת התובעת 2 כנדרש בהתאם לתקנון המוסכם; החוב הנטען מוכחש, וככל שקיים, הרי שהתיישן, ומשכך, דין התביעה להידחות; הוראות הסכם השכירות שבין הנתבעת 1 לשוכרי יחידותיה מחייבים את השוכרים לשלם את דמי הניהול והוצאות אחרות לחברת הניהול, ומשכך אין לנתבעת 1 חובת תשלום כלפי התובעות; בשל טעות ורשלנות בהנהלת החשבונות של התובעות, לא יוחסו תשלומי דמי הניהול ששולמו ע"י שוכרי היחידות של הנתבעת 1 לטובת חשבון הנתבעת 1, ומשכך יש לקבוע כי אין לנתבעת 1 חייבת בדמי ניהול; משלא יידעו התובעות את הנתבעת 1 בדבר החובות הנטענים, הרי שלא ניתן לתבוע את תשלום החוב מאת השוכר זמן כה רב לאחר עזיבתו את המושכר, ואין לתבוע החוב מאת הנתבעת 1; מוכחש הגרעון הנטען, וכי כיסויו אושר ע"י נציגות הבית המשותף. ככל שקיים גרעון, הרי שהוא נוצר עקב ניהולן הרשלני של התובעות, ועליהן לשאת בו; הטענה בדבר חוב עבור צריכת חשמל מוכחשת, וככל שקיימת הרי שאלה נוצרו בשל רשלנותן של התובעות שלא גבו תשלום החוב מאת שוכרי היחידות; חישוב דמי הניהול שנעשה ע"י התובעות במהלך כל התקופה בה ניהלו את הבית נעשה בניגוד להוראות התקנון המוסכם ובאופן שהטיל על הנתבעת 1 חיובים בסכומים הגבוהים מאלו שהיה עליה לשאת בהן; ככל שייערך תחשיב מתקן תהיה הנתבעת 1 קרוב לוודאי זכאית לקבלת החזר כספי ניכר בגין חיובי היתר.
7. **טענות ההגנה של נתבעים 2 ו- 4,** כפי שהוגשו בכתבי ההגנה מטעמם דומות במהותן לאלה שנטענו ע"י הנתבעת 1, ועל כן לא מצאתי לחזור עליהן.
8. **טענות ההגנה של הנתבעת 3 יפורטו להלן בתמצית:** התובעות התרשלו באופן חמור בניהול הבית ובניהול הכספים; התובעות לא סיפקו לנתבעת 3 שירותי ניהול בגינם נדרשה לשלם דמי ניהול, ומשכך חזרה והתריעה בפניהן כי תאלץ להפסיק לשלם להן את דמי הניהול; התובעות שגו באופן חישוב דמי הניהול וגבו מהנתבעת 3 במשך שנים כספים שלא כדין ושלא בהתאם לתקנון המוסכם; התובעות גבו מהנתבעת 3 כפל תשלום בין היתר עבור ארנונה על חלקה היחסי ברכוש המשותף אף שהנתבעת 3



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 156/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

שילמה ארנונה בגין חלקה בשטחים המשותפים ישירות לעיריית הרצליה; התובעות גבו מהנתבעת 3 במשך שנים תשלומי יתר בגין צריכת החשמל הן מבחינת חישוב היקף הצריכה והן מבחינת תעריף החישוב, וזאת אף שהן כלל אינן מורשות על פי דין למכור חשמל לצרכנים; תשלומי היתר אשר גבו התובעות מהנתבעת 3 עולים לאין שיעור על סכום החוב הנטען והתובעות יידרשו להחזירו לנתבעת 3 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

9. **טענות הנתבעת 3 בתביעה שכנגד שהוגשה מטעמה יפורטו להלן בתמצית:** הנתבעות שכנגד גבו מהנתבעת שכנגד תשלומים שלא כדין ועליהן להחזירם לתובעת שכנגד: חייבו את התובעת שכנגד בתשלום דמי ניהול בניגוד להוראות התקנון המוסכם, גבו מהתובעת שכנגד כפל ארנונה; "מכרו" לתובעת שכנגד חשמל בניגוד לחוק ובתעריף מנופח; כללו בדמי הניהול הוצאות אשר לא נועדו לשימוש הבית; חרגו מתקציב הניהול ללא אישור הנציגות; חרגו מתקציב הניהול עקב ניהול כושל של ההוצאות; הנתבעות שכנגד לא סיפקו לתובעת שכנגד את השירותים אשר היו אמורות לספק בתמורה לדמי הניהול; עקב רשלנותן של הנתבעות שכנגד, בין היתר, נגרמו לתובעת שכנגד נזקים ממונים, בזבוז זמן ועוגמת נפש ניכרים; הנתבעות שכנגד לא פעלו להוצאת רכבים שלא חנו כדין בחניון הבית, אשר מנע מהתובעת שכנגד להוציא את רכבה מהחניה הפרטית. בשל כך, איחרה התובעת שכנגד לפגישות דבר אשר גרם לה לנזק לאי נעימות רבה; אומדן חיובי היתר הוא כדלקמן: חיוב יתר בדמי ניהול שלא על פי התקנון המוסכם בסך של 10,000 ₪, חיוב בכפל ארנונה עבור החלק היחסי בשטחים המשותפים בסך של 23,000 ₪ וחיוב ביתר בגין חשמל על פי תעריף שגוי בסך של 10,000 ₪. התובעת שכנגד העמידה את סכום התביעה משיקולי אגרה על סך של 30,000 ₪, אף שלטענתה אינו משקף את מלוא הנזק הממשי אשר נגרם לה ע"י הנתבעות שכנגד.

10. **טענות ההגנה של התובעות לתביעה שכנגד יפורטו להלן בתמצית:** התביעה שכנגד לא באה לעולם אלא כתגובה לתביעה לתשלום דמי ניהול שלא שולמו במלואם ע"י התובעת שכנגד; התביעה שכנגד הוגשה בלא שניתן לגביה פירוט לגבי הסכומים שנטען לגביהם כי שולמו ביתר: אין פירוט באשר לסכום שהיה עליה לשלם לטענתה, הסכום ששולם על ידה ככל ששולם, והתקופה שבגינה שולם ככל ששולם; בנסיבות אלה, אין לתובעות זולת הכחשה גורפת של הטענות כלפיהן בתביעה שכנגד.

דיון והכרעה

מעמדן של התובעות

11. סעיף 14ג לתקנון המוסכם קובע כדלקמן: **"נציגות הבית המשותף תספק את השירותים באמצעות חברת ניהול. לשם כך תתקשר הנציגות בהסכם/ים בשם בעלי הדירות (להלן: "הסכם הניהול") עם כל אדם ו/או תאגיד שתמצא לנכון לשם ניהול וביצוע של השירותים בבית המשותף על כל השטחים לשימוש משותף".**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

מס' התיק: 156/12

12. התקנון מסמך אפוא את נציגות הבית להתקשר עם חברת ניהול לצורך ניהול וביצוע השירותים בבית המשותף.

13. הגב' ראומה ועקנין העידה מטעם התובעות כי היא חברת הנציגות משנת 2002 (ראה סעיף 1 לתצהירה). הנתבעים כפרו בכך וטענו כי מעולם לא התקיימה בבית אסיפת בעלי דירות לצורך בחירת נציגות הבית, וכי גב' ועקנין לא נבחרה כדין אלא מינתה את עצמה.

14. לא מצאתי לקבל טענה זו. מהעדויות שנשמעו בפני ומהראיות שהוגשו שוכנעתי כי הגב' ועקנין משמשת כחברת נציגות של הבית מהנימוקים הבאים:

א. הגב' ועקנין צירפה לתצהירה (נספחים א' ו - ג') סיכומי ישיבות של נציגות הבית מיום 6.1.11 ומיום 19.7.11 בהן נטלה חלק בהיותה אחת מחברי נציגות הבית (יחד עם שני חברים נוספים ה"ה אייזיק בלוח וסימור לברט) בהן דנו, בין היתר, באופן סיום ההתקשרות עם התובעת 2.

ב. הנתבעת 3 הגישה מסמך מיום 12.5.03 הנושא כותרת "סיכום פגישת עבודה מריין הייטס 8.5.03" עם נציגי התובעת 1, ממנו עולה כי גב' ועקנין נכחה בישיבה זו בהיותה חברת נציגות הבית (המסמך סומן נ'4).

ג. מעדותו של שלמה מרגולין, שותף ומנהל אצל התובעות, הגם שלא הייתה סדורה, עלה באופן ברור שהגב' ועקנין נטלה חלק בניהול הרכוש המשותף ובחנה את הנושאים הכספים.

ד. מחקירתה הנגדית של גב' ועקנין לשאלותיה של הנתבעת 3 עלה כי נתבעת 3 שימשה כחברת נציגות יחד עם הגב' ועקנין בשנת 2008 (פרוטוקול מיום 26.5.14, עמ' 44, שורות 9-13).

15. נוכח האמור לעיל, מצאתי כי גב' ועקנין שימשה כחברת נציגות הבית בתקופה הרלבנטית לכתב התביעה. לא הובאה בפני כל ראיה כי הנתבעים פעלו למינויה של חברת נציגות אחרת לאורך השנים בין אם באמצעות כינוסה של אסיפה כללית ובין אם בפניה למפקח על רישום מקרקעין. שתיקתם של הנתבעים בעניין זה לאורך השנים יש בה כדי להעיד כי הכירו בגב' ועקנין כחברת נציגות לבית, ואני דוחה את טענותיהם בהקשר זה.

16. משמצאתי, אפוא, כי גב' ועקנין הייתה חברת הנציגות בתקופה הרלבנטית לכתב התביעה, הרי שהיא ושאר חברי הנציגות היו מוסמכים להתקשר עם התובעות לצורך ניהולו של הבית. אמנם הוכח בפני כי לא נחתם הסכם בכתב עם התובעת 2, ואולם מעדויות הנתבעים וממסכת הראיות שהובאה בפני התרשמתי כי התובעות סיפקו שירותי ניהול לבית:

ראה סעיפים 5 ו - 6 לתצהירו של מר קרלנשטיין מטעם הנתבעת 1, ולתצהירם של הנתבעים 2 בו הם מודים כי התובעות ניהלו את הבית ומלינים על אופן הניהול.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 156/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

ראה גם סעיף 2 לתצהירה של הגב' זיוה כהן מטעם הנתבע 5 בו הודתה כי נציגות הבית התקשרה בהסכם לניהול הבית עם התובעות, ומלינה על האופן שבו ניהלו התובעות את הבית (סעיפים 2 ו-3 לתצהירה).

כן ראה סעיף 4 ו-5 לתצהירה של הנתבעת 3 בו היא מודה בכך שהתובעות ניהלו את הבית ומלינה על האופן בו נעשה הניהול. כן הפנתה הנתבעת 3 לתכתובות בינה ובין התובעות לצורך שיפור השירות (ראה נספח ה' לתצהירה).

ברי כי אלמלא ניתנו שירותי ניהול ע"י התובעות לא היה בידי הנתבעים להלין כנגדן על אופן הניהול.

17. כך או אחרת, חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, החל בענייננו, אינו מכיר מצב של העדר נציגות. לכן, מי שטוען להעדר חוקיות הנציגות עליו הנטל להוכיח קיומה של נציגות חוקית בה הוא מכיר וכלפיה הוא ממלא את חובותיו כבעל דירה – וזאת לא הוכח בפני.

18. בהתאם לעדותו של מר מרגולין, מנהל אצל התובעות, (ראה סעיף 3 לתצהירו) התובעת 1 שימשה כחברת ניהול לבית בתקופה שמשנת 2002 ועד לשנת 2008, והנתבעת 2 שימשה כחברת ניהול של הבית לתקופה שמשנת 2009 ועד לחודש ינואר, 2011. עדות זו לא נסתרה ע"י הנתבעים.

19. נוכח כל האמור לעיל, אני מוצאת כי התובעות היו חברות הניהול שניהלו את הבית המשותף בתקופות כפי שפורטו לעיל.

התיישנות

20. טענת ההתיישנות נטענה בעלמא, ולא הוכחה. טענת הנתבעים כי סכום החוב הנתבע מקורו בחובות של שנים שקדמו לתקופת החוב נשוא התביעה (2007-2011) נטענה אף היא בעלמא ולא הוכחה. אשר על כן, מצאתי לדחות טענה זו.

ההוצאות בגין חויבו הנתבעים

21. חובתו של בעל יחידה בבית לשאת בתשלום חלקו בהוצאות ניהול ותחזוקת הרכוש המשותף של הבית קבועה בסעיף 4 א לתקנון המוסכם החל על הבית, וזוהי לשונו:

"א. בעלי חלקות המשנה הנזכרים בטבלה להלן בלבד חייבים להשתתף בהוצאות הדרושות על פי דין ו/או על פי נוהג ו/או על פי תקנון זה באחזקה התקינה ובניהול של הרכוש המשותף, של המתקנים לשימוש משותף ושל השטחים לשימוש משותף. שיעור השתתפותו של כל בעל חלקת משנה יהיה זהה לשיעור המפורט בטבלה שלהלן..."

22. ההוצאות בגין חויבו הנתבעים חולקו לארבע קטגוריות: הוצאות שוטפות לתחזוקת הרכוש המשותף, הוצאות בגין חשמל לצריכתם הפרטית של הנתבעים, הוצאות בגין כיסוי גירעון תקציבי והוצאות בגין שדרוג מעלית החניון. נבחן להלן כל אחת מהוצאות אלה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 156/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

הוצאות שוטפות בגין תחזוקת הרכוש המשותף

23. התובעות הציגו מאזני בוחן בהם פורטו הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף לשנים 2007-2010 וכן לחודש ינואר, 2011 (צורפו כנספחים לתצהירה של הגב' דגנית נוסרי – לנדברג, רו"ח מטעם התובעות).

24. כבר עתה ייאמר, כי ביחס למאזן הנוגע לחודש ינואר, 2011 הוצגו לפני שני מאזנים. האחד, צורף לכתב התביעה והשני לתצהירה של הגב' נוסרי. במאזן שצורף לכתב התביעה עמד סכום ההוצאות השוטפות על סך 46,824.92 ₪ בעוד שבמאזן שצורף לתצהירה של הגב' נוסרי עמד סכום ההוצאות האמור על סך 74,833.74 ₪. בחקירתה הנגדית לא ידעה גב' נוסרי להסביר את מקור הפער (ראה פרוטוקול מיום 24.4.14, עמ' 18, שורות 32-35). הלכה למעשה לא הובא בפני כל הסבר מניח את הדעת לסכומים השונים. בסיכומים שהוגשו מטעם התובעות הסתמך ב"כ התובעות על הסכום הנמוך מבין השניים, אך לא הובא כל הסבר לפערים. משכך, אני מוצאת כי התובעות לא הרימו את הנטל להוכיח את סכום ההוצאות השוטפות בגין תחזוקת הרכוש המשותף לחודש ינואר, 2011.

25. ברשימת ההוצאות כמפורט במאזנים לשנים 2007-2010 נכללו, בין היתר, הוצאות עבור תשלום ארנונה וחשמל בהם כופרים הנתבעים. נבחן להלן טענות אלה של הנתבעים:

ארנונה

26. לטענת הנתבעים, התובעות גבו מהנתבעים כפל תשלום עבור ארנונה על חלקם היחסי ברכוש המשותף אף שהנתבעים שילמו ארנונה בגין חלקם בשטחים המשותפים ישירות לעיריית הרצליה, וכי בהוצאות הארנונה נלקחו בחשבון הוצאות הארנונה הפרטיות של מלון לב הרצליה המתנהל בבית בבעלות משפחתה של הגב' ועקנין, חברת הנציגות. הנתבעים מפנים למוצגים נ'1 – נ'3 שהינם הודעות לתשלום ארנונה מאת עיריית הרצליה בעבור שטח בגודל של 1,245 מ"ר בהן צוין בתיאור הנכס "בית מלון" ובכתובת הנכס צוין "מלון לב הרצליה בע"מ".

בתצהירה אישרה הגב' ועקנין, כי חשבונות הארנונה בהם חויבו הנתבעים הוצאו מהעירייה על שם "מלון לב הרצליה בע"מ", והבהירה כדלקמן (ראה סעיפים 8-9 לתצהירה):

"8. חשבון הארנונה של עריית הרצליה מספר 6517008200100 בגין שטח של 1,245 מ"ר, הינו חיוב בגין שטחים ציבוריים בבניין ומשכך הוא נכלל בדמי הניהול של הבניין, מיום הקמתו ועד היום, על פי מדידה שביצעה עיריית הרצליה, מדובר בשטחי מעברים בקומות הבניין, לפי הפירוט הבא: בקומת המרתף 230 מ"ר, בקומת הכניסה 307 מ"ר, ובחמשת קומות המגורים 708 מ"ר.

9. יובהר כי מיום הקמת הבניין ובמשך כ- 10 שנים הושת החשבון הנ"ל על חברת הניהול שניהלה בזמנו את הבניין, עד שבשנת 2002, לאחר החלפת חברת הניהול, החליטה עיריית הרצליה שלא לאפשר עוד רישום חשבון זה על שם חברות ניהול.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

מס' התיק: 156/12

העירייה העבירה את החשבון על שם חברת "מלון לב הרצליה בע"מ", אשר הייתה באותה עת (לפני רישום הבית המשותף) רשומה כבעלים של הקרקע, וזאת אף שאין היא מחזיקה בשטחים המחויבים. במהלך השנים נעשו ניסיונות רבים מצד חברות הניהול השונות שניהלו את הבניין לשכנע את העירייה לשנות את הרישום ולהעביר את החשבון על שם, אך ללא הועיל. בפועל, חשבון זה המשיך להיות משולם, כמו תמיד, על ידי חברות הניהול והחיוב הוכנס לדמי הניהול של הבניין בשל היותו הוצאה של השטחים המשותפים."

על מנת להפריך את עדותה של הגב' ועקנין לעיל, ביקשה הנתבעת 3 להסתמך על מכתבה של עיריית הרצליה מיום 5.11.98 הממוען אליה ממנו עולה כי התשלום בגין ארנונה בו היא מחויבת כולל חלקים ברכוש המשותף ובלשון המכתב: **"מלון לב הרצליה, בעלת הנכס הודיעה לנו כי השטח שנמסר לך, הכולל חלקך בשטחים המשותפים, הינו 77 מ"ר" (להלן: "מסמך העירייה") (צורף לתצהירה של הנתבעת 3 כנספח ג', בהתאם להודעתה מיום 21.5.14).**

ב"כ התובעות התנגד להגשת המסמך הנ"ל מן הטעם שהנתבעת 3 לא הגישה תצהיר גילוי מסמכים, וזאת בניגוד להחלטתי מיום 17.10.13. לא מצאתי לקבל טענה זו. מסמך העירייה הוגש לאחר שנעתרתי לבקשת התובעות להגיש תצהיר עדות ראשית מטעם חברת הנציגות הגב' ועקנין, וזאת לאחר ששלב הגשת תצהירי העדות הראשית הסתיים. משכך, אני מוצאת כי הנתבעת 3 הייתה רשאית להגיש את מסמך העירייה על מנת לסתור את טענות התובעות לעניין חיובה בגין הארנונה. ואולם, מאחר והמסמך נושא תאריך הקודם למועד רישומו של הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים, ומאחר ולא הוגשה כל ראיה עדכנית יותר באשר לאופן בו מחייבת עיריית הרצליה את הנתבעת 3 בתשלום הארנונה לא שוכנעתי כי הנתבעת 3 כמו גם שאר הנתבעים משלמים "כפל ארנונה" כנטען על ידם.

הכלל הוא כי נטל השכנוע מוטל על "המוציא מחברו", ועל כן נטל ההוכחה כי חיוב הנתבעים בתשלום ארנונה בגין שטחים משותפים מוטל על התובעות, וביתר שאת בהינתן כי ככלל אין חיוב נפרד לארנונה בגין שטחים משותפים. התובעות לא הציגו כל ראיה לתמיכה בעדותה של הגב' ועקנין לעיל. כך למשל לא הוצגה עדות או כל ראיה אחרת מאת העירייה, והדבר פועל לרעת התובעות.

נוכח האמור לעיל, לא עלה בידי התובעות לעמוד בנטל הנדרש לצורך ההוכחה כי רכיב הארנונה המצוין במאזנים מתייחס לשטחים משותפים. כך גם לא עלה בידי התובעות להוכיח את סכומי הארנונה המופיעים במאזנים אלה. משכך, מצאתי לדחות את התביעה ככל שהיא נוגעת לחיוב הנתבעים בגין רכיב זה.

חשמל

27. אין חולק כי היחידות המסחריות בבית, וביניהן יחידות הנתבעים, אינן מחוברות ישירות למונים של חברת החשמל, וכי בעלי יחידות אלה משתמשים לצריכתם הפרטית בחשמל של השטחים המשותפים כאשר לכל יחידה כאמור יש מונה נפרד המחובר למונה המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

מס' התיק: 156/12

מעדותו של מר מרגולין, מטעם התובעות, אשר לא נסתרה, עולה כי חשבון החשמל כלל תשלום עבור חשמל לשטחים המשותפים ותשלום עבור חשמל לשטחי היחידות המסחריות באופן פרטי, וכי התובעות "חילצו" מחשבון זה את עלויות הצריכה המשותפת והצריכה הפרטית, כך שבעלי היחידות המסחריות, ובכלל זה הנתבעים, קיבלו שני חשבונות (ראה סעיף 8 לתצהירו של מרגולין).

בחקירתו הנגדית העיד מר מרגולין לעניין אופן חישוב החיובים בגין החשמל כדלקמן:

"יש מונה ראשי למונה הראשי יש מספר קילובטים לקחנו את חשבון החשמל של המונה הראשי וחילקנו לקילובטים. לקחנו סך הכל של המונה הראשי בלבד, את הקילובטים שלו, לקחנו את חשבון החשמל, המספר שיצא זה עלות קילובט אחד. את אותו מספר הכפלנו במס' הקילובטים של כל שעות בנפרד וחייבנו את הדיירים" (ראה פרוטוקול 24.4.14, עמ' 29, מיום שורות 26-29).

לא מצאתי די בעדותו לעיל של מר מרגולין כדי להוכיח את האופן בו חושב הסכום לתשלום בו חויבו הנתבעים בגין החשמל. לא הובא כל פירוט באשר לשיעור הקילובטים של מוני היחידות לתקופה הרלבנטית והתעריף שעל פיו חויבו. עדותו זו הייתה כוללת מדי, ולא היה בה כדי לפרט את אופן החישוב באופן פרטני ביחס לכל אחת מיחידות הנתבעים.

כך גם לא היה בעדותה של הגב' דגנית נוסרי, רו"ח מטעם התובעות, כדי להבהיר את התמונה. בכרטסת שצורפה לעדותה צוינו אך ורק סכומי החוב, אך לא ניתן כל הסבר באשר לאופן חישובם. בחקירתה הנגדית היא הודתה שאינה יודעת כיצד חושבו סכומים אלה: ראה פרוטוקול מיום 24.4.14, עמ' 22, שורות 5-11:

"ש. כיצד חושבו חיובי החשמל? ת. אני לא הייתי באותה תקופה, וחיובי חשמל חושבו כמו שמחויבים חיובי חשמל. אני לא הייתי באותה תקופה. ש. איזה תעריף השתמשה גברתי לקבוע את חיובי החשמל? ת. אני שוב אומרת לא הייתי באותה תקופה ואני לא יכולה לענות על זה. הסכומים בכרטסת באו מסכומים שנתנו אנשי התפעול ונתנו למנהלת החשבונות לחשב. מישהו מדד חשמל, נתן תעריף ורשמו. אני לא יודעת איזה תעריף השתמשו".

בנסיבות בהן כל נושא חיוב החשמל שנוי במחלוקת בין הצדדים, היה על התובעות לפרט כדבעי ולהוכיח את אופן החישוב בגין צריכת החשמל, וזאת לא נעשה על ידן.

נוכח האמור לעיל, מצאתי כי לא עלה בידי התובעות לעמוד בנטל הנדרש להוכחת סכום החשמל לצריכה פרטית בגינו חויבו הנתבעים. כך גם לא עלה בידי התובעות לעמוד בנטל הנדרש על מנת להוכיח כי ברכיב הוצאות החשמל כמופיע במאזנים נכללו הוצאות בגין חשמל לצריכה משותפת בלבד ולא גם הוצאות לצריכה פרטית.

משכך, ובהעדר הוכחה כאמור, מצאתי לדחות את התביעה ככל שהיא נוגעת לחיוב הנתבעים בהוצאות החשמל לצריכה פרטית ולצריכה משותפת.

28. יתר רכיבי ההוצאות השוטפות וסכומיהם (ראה פירוט במאזנים שצורפו לתצהירה של הגב' נוסרי מטעם התובעות) לא נסתרו על ידי הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 156/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

29. אשר על כן, ונוכח האמור לעיל, מצאתי להכיר בסכום ההוצאות השוטפות כדלקמן:

א. **שנת 2007** – סך של 640,002.4 ₪, לאחר שהופחתו מסכום ההוצאות הכולל, הנטען, לגבי שנה זו (838,306.26 ₪) סכומי ההוצאות בגין ארנונה (124,441.1 ₪) וחשמל (73,862.76 ₪) שלא הוכחו, כאמור לעיל.

ב. **שנת 2008** – סך של 712,160.32 ₪, לאחר שהופחתו מסכום ההוצאות הכולל, הנטען, לשנה זו (923,207.30 ₪) סכומי ההוצאות בגין ארנונה (126,739 ₪) וחשמל (84,307.98 ₪) שלא הוכחו, כאמור לעיל.

ג. **שנת 2009** – סך של 1,019,164.06 ₪, לאחר שהופחת מסכום ההוצאות הכולל, הנטען, לשנה זו (1,246,476.02 ₪) סכום ההוצאה בגין חשמל (227,311.96 ₪), שלא הוכח. לא נרשמה במאזן הנוגע לשנת 2009 הוצאה בגין ארנונה.

ד. **שנת 2010** – 865,835.38 ₪, לאחר שהופחת מסכום ההוצאות הכולל, הנטען, לשנה זו (1,083,055.08 ₪) סכום ההוצאה בגין חשמל (217,219.70 ₪), שלא הוכח. לא נרשמה במאזן הנוגע לשנת 2010 הוצאה בגין ארנונה.

גירעון תקציבי

30. מר מרגולין העיד כי בשנים שבין 2009-2010 נוצר גירעון תקציבי אשר עמד בתום תקופת ההתקשרות עם התובעת 2 (ינואר, 2011) על סך 151,095 ₪, וכי הוא נוצר בשל חיוב מופחת של כל אחד מבעלי היחידות בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית. עוד העיד מר מרגולין כי גירעון זה היה ידוע לנציגות הבית ואושר על ידה (ראה סעיפים 9-11).

תימוכין לכך מצאתי גם בעדותה של הגב' ועקנין: ראה סעיפים 3-7 לתצהירה, וכן תשובותיה בחקירתה הנגדית פרוטוקול מיום 26.5.14, עמ' 45, שורות 37-44, וכן עמ' 46 שורות 1-12. ראה גם סיכומי הישיבות מיום 6.1.11 ומיום 19.7.11 של נציגות הבית עם נציגי התובעות התומכים בעדותו של מרגולין ושל הגב' ועקנין (צורפו כנספחים א' ו ג' לתצהירה של הגב' ועקנין).

הודעה מטעם הנציגות בה עודכנו בעלי היחידות בדבר הגירעון צורפה לתצהירה של הגב' ועקנין כנספח ד' ממנה אכן עולה כי נציגות הבית אישרה את סכום הגירעון "לאחר בדיקות מדוקדקות". להודעה זו צורפו דוחות ביצוע מול תקציב של התובעות בדבר אופן יצירת החוב וסכומו.

ראיות ועדויות אלה לא נסתרו ע"י הנתבעות.

נוכח כל האמור לעיל, הוכח בפני קיומו של הגירעון וסכומו, וכי נציגות הבית הייתה מודעת לחוב זה.

גירעון בקופה המשותפת הוא בבחינת חוב של כלל בעלי היחידות בבית, ומשכך חובתם לשאת בתשלומו, כפי חלקם בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית בהתאם להוראות התקנון המוסכם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 156/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

לטענת הנתבעים, הגרעון נוצר עקב ניהול כושל של התובעות, ומשכך עליהן לשאת בו. הגם שטענה זו לא הוכחה, אין בידי לקבלה. ברי כי לו היו התובעות גובות את סכום ההוצאות הראלי לא היה נוצר גירעון. במילים אחרות, ממילא על מנת שלא היה נוצר הגירעון מלכתחילה נדרש היה מאת הנתבעים לשאת בתשלום גבוה מזה שנדרשו בפועל, ולכן אין נפקא מינה אם התשלום היה נדרש בעבר או כעת לצורך כיסוי הגירעון.

הוצאות בגין שדרוג מעלית החניון

31. לא נטען וממילא לא הוכח כי התקבלה החלטה של האסיפה הכללית או של נציגות הבית לביצוע העבודות במעלית. לא נטען וממילא לא הוכח האם נעשו עבודות במעלית החניון. כך גם לא נטען וממילא לא הוכח מה היה היקף עבודות, ומהו סכום ביצוע עבודות אלה. משכך לא מצאתי להכיר בהוצאות הנ"ל.

ולסיכום פרק זה

32. מצאתי כי הוכחו בפני ההוצאות השוטפות לשנים 2007-2010 כמפורט לעיל, וכן הוצאות לצורך כיסוי הגירעון תקציבי, כמפורט לעיל. מנגד, הוצאות שוטפות לשנת 2011, הוצאות בגין חשמל לצריכה פרטית ומשותפת ושדרוג מעלית החניון לא הוכחו, ועל כן מצאתי לדחות את התביעה ככל שהיא נוגעת לרכיבים אלה.

חובם של הנתבעים

33. טענות הנתבעים כי שוכרי יחידותיהם שילמו את החוב הנתבע נטענו בעלמא ולא הוכחו.

בהתאם לתקנון המוסכם, חובת ההשתתפות בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף חלה על בעלי היחידות. העובדה כי מי מהנתבעים משכיר את יחידתו ומטיל על השוכר את חובת התשלום החלה עליו על פי חוק, אינה מעלה ואינה מורידה במישור היחסים שבין הנציגות והתובעות לבעלי היחידות. עילת התביעה נגד בעלי היחידות בהתאם לסעיף 4 א לתקנון המוסכם, שרירה וקיימת. משכך, אין להטיל על התובעות את החובה לברר את מערכת היחסים שבין הנתבעים לבין שוכרי יחידותיהם. הסכמים כאלה ואחרים שנחתמו בין הנתבעים ובין שוכרי יחידותיהם אינן מעניינן של הנציגות ושל התובעות. כך גם אין כל חובה שבדין כי הנציגות והתובעות תיידע את בעלי היחידות, ובכלל זה, את הנתבעים על פיגורים כאלה ואחרים בתשלום דמי הניהול.

ביקורת הנתבעים באשר לאופן ניהולו של הבית, אין בה כדי להוות טענת הגנה מפני התביעה. הלכה פסוקה היא, שאין בעל דירה רשאי להימנע מקיום חובותיו, ואין הוא זכאי להתנות את השתתפותו בהוצאות, כמובן בסעיף 58 לחוק המקרקעין, בקיום חבות אחרת כלפיו. ראה רע"א 294/87, ד"ר שלום, עו"ד נ' נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה, ירושלים, (לא פורסם): "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 156/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

ראה גם ע"א (ת"א) 204/79, וייזר ואח' נגד נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח - תקווה, פסקים תשמ"ד (א) 503: "אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך."

לפיכך, אין בביקורת הנתבעים כלפי התובעות כדי להעניק לנתבעים פטור מחובותיהם, על פי חוק, לשלם את חלקם בעבור הוצאות ניהול והחזקה של הבית.

חלקה של הנתבעת 1

34. בהתאם לנסח הרישום הנתבעת 1 היא בעלת 2 יחידות בבית: חלקות משנה 36 ו- 43.

בהתאם לסעיף 4 לתקנון המוסכם, חלקה של הנתבעת 1 בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף בגין 2 חלקות המשנה הוא 70/5928 חלקים (בגין חלקת משנה 36 – 35/5928 חלקים ובגין חלקת משנה 43 – 35/5928 חלקים).

תקופת החוב ביחס לנתבעת 1 פורטה בתצהירה של הגב' נוסרי, ולא נסתרה (ראה כרטסת הנהלת חשבונות, כנספח לתצהיר האמור) כדלקמן: חודשים 01-03/2007 וכן חודשים 01-12/2008 (בכרטסת צוינה אמנם שנת 2009, ואולם בחקירתה הנגדית העידה הגב' נוסרי, מטעם התובעות, כי המדובר בטעות סופר והתקופה האמורה מתייחסת לשנת 2008, ראה פרוטוקול מיום 24.4.14, עמ' 19, שורות 19-20 עדותה זו של הגב' נוסרי לא נסתרה, והייתה אמינה עלי).

עוד עלה מהכרטסת הנ"ל כי לנתבעת 1 חוב נוסף עבור התקופה שמחודש 10/2010 ועד לחודש 01/2011 - בכתב התביעה נתבעו כספים אף עבור חודשים 08-09/2010, ואולם בכרטסת שצורפה לתצהירה של הגב' נוסרי לא צוינו חודשים אלה כחודשים שקיים בגינם חוב. יתרה מכך, בחשבונית 184 שצורפה לכרטסת צוין "טרם שולם 10/2010-01/2011" בלבד, משכך לא מצאתי לחייב את הנתבעת 1 עבור חודשים 08-09/2010.

האם הוכחו הסכומים הנתבעים?

01-03/2007: בהתאם לכרטסת הנ"ל צוין כי יתרת החוב של הנתבעת 1 לשנת 2007 עבור חודשים 01-03/2007 עומדת על סך של 157.30 ₪. לא הובא כל הסבר כיצד חושבה יתרת חוב זו, וממילא לא הוכחה. משכך, לא מצאתי לחייב את הנתבעת 1 בגין הסכום האמור.

01-12/2008: חלקה של הנתבעת 1 בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף הוא 70/5928 חלקים. סכום ההוצאות הכולל שהוכח לשנה זו עומד על סך 712,160.32 ₪. משכך חלקה של הנתבעת 1 בהוצאות השוטפות לתחזוקת הרכוש המשותף לשנה זו עומד על סך 8,409.45 ₪ (712,160.32 ₪ כפול 70/5928 חלקים). התובעות העמידו את סכום החוב לתקופה זו על סך של 8,026 ₪ בלבד (ראה נספח ה' לכתב התביעה), על כן לא מצאתי לחייב את הנתבעת 1 מעבר לסכום זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 156/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

10-12/2010: סכום ההוצאות שהוכח לשנה זו עומד על סך 865,835.38 ₪ לשנה, וכפועל יוצא, לשלושה חודשים על סך 216,458 ₪ (865,835.38 ₪ חלקי 12 חודשים כפול 3 חודשים). משכך, חלקה של הנתבעת 1 בהוצאות השוטפות לתחזוקת הרכוש המשותף עבור תקופת החוב 10-12/2010 הוא בסך 2,556 ₪ (216,458 ₪ כפול 70/5928 חלקים).

01/2011: סכום ההוצאות לתקופה זו לא הוכח, ומשכך לא מצאתי לחייב את הנתבעת 1 בסכום הנתבע בגין חודש זה.

התובעות העמידו את סכום החוב לתקופה שמחודש 08/2010 ועד לחודש 01/2011 על סך של 1,626 ₪ בלבד (ראה נספח ה' לכתב התביעה). משכך, ועל אף שהוכח כי על הנתבעים לשלם סכום גבוה יותר (2,556 ₪), לא מצאתי לחייב את הנתבעת 1 מעבר לסכום שנתבע.

גירעון תקציבי: הוכח כי הגירעון התקציבי עמד על סך של 151,095 ₪. משכך חלקה של הנתבעת 1 בהוצאה זו עומד על סך של 1,784 ₪ (151,095 ₪ כפול 70/5928 חלקים). התובעות העמידו את סכום החוב בגין רכיב זה על סך של 980 ₪ בלבד (ראה נספח ה' לכתב התביעה), ומשכך לא מצאתי לחייב את הנתבעת 1 מעבר לסכום זה.

הוכח, כי התובעת 1 ניהלה את הבית עד סוף שנת 2008, והנתבעת 2 ניהלה את הבית משנת 2009 ועד לחודש ינואר, 2011.

אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני קובעת כי יתרת חובה של הנתבעת 1 לתובעת 1 לשנת 2008 עומד על סך של 8,026 ₪, ויתרת חובה של הנתבעת 1 לתובעת 2 לתקופה המסתיימת בחודש 01/2011 עומד על סך של 2,606 ₪ (1,626 ₪ + 980 ₪).

חלקם של הנתבעים 2

35. בהתאם לנסח הרישום הנתבעים 2 הם בעלי יחידה אחת בבית: חלקת משנה 45.

בהתאם לסעיף 4 לתקנון המוסכם, חלקם של הנתבעים 2 בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף בגין חלקת המשנה הנ"ל הוא 35/5928 חלקים.

תקופת החוב ביחס לנתבעים 2 פורטה בתצהירה של הגב' נוסרי, ולא נסתרה (ראה כרטסת הנהלת חשבונות, כנספח לתצהיר האמור) כדלקמן: חודשים 07-12/2008 וכן חודש 01/2011.

האם הוכחו הסכומים הנתבעים?

07-12/2008: חלקם של הנתבעים 2 בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף עומד, כאמור, על 35/5928 חלקים. סכום ההוצאות הכולל שהוכח לשנה זו עומד על 712,160.32 ₪, וכפועל יוצא, עבור מחצית השנה עומד סכום ההוצאות הממוצע על סך 356,080 ₪. משכך חלקם של הנתבעים 2 בהוצאות השוטפות לתחזוקת הרכוש המשותף לתקופה שמחודש 07/2008 ועד לחודש 12/2008 עומד על 2,102 ₪ ש"ח (356,080 ₪ כפול 35/5928 חלקים).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 156/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

01/2011: סכום ההוצאות לתקופה זו לא הוכח, ומשכך לא מצאתי לחייב את הנתבעים 2 בסכום הנתבע בגין חודש זה.

גירעון תקציבי: הוכח, כאמור, כי הגירעון התקציבי עמד על סך של 151,095 ₪. משכך, חלקם של הנתבעים 2 בהוצאות כיסוי הגירעון התקציבי בהתאם לתקנון המוסכם עומד על סך של 892 ₪ (151,095 ₪ כפול 35/5928 חלקים).

אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני קובעת כי יתרת חובם של הנתבעים 2 לתובעת 1 לשנת 2008 עומד על סך של 2,102 ₪, ויתרת חובם של הנתבעים 2 לתובעת 2 לתקופה המסתיימת בחודש 01/2011 עומד על סך של 892 ₪.

חלקה של הנתבעת 3

36. בהתאם לנסח הרישום הנתבעת 3 היא בעלת יחידה אחת בבית: חלקת משנה 35. בהתאם לסעיף 4 לתקנון המוסכם, חלקה של הנתבעת 3 בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף בגין חלקת המשנה 35 הוא 50/5928 חלקים.

בכתב התביעה נתבעה הנתבעת 3 בגין אי תשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.08 על סך של 1,389 ₪, ואולם אין פירוט ביחס לשנים והחודשים הרלבנטיים. אין כל אזכור ליתרת חוב זו בכרטסת שצורפה לתצהירה של הגב' נוסרי, ומשכך לא עלה בידי התובעות להרים את הנטל להוכיח תקופת חוב זו, ולכן מצאתי לדחות את התביעה ככל שהיא נוגעת לתקופה האמורה.

בנוסף, נתבעה הנתבעת 3 בגין אי תשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף לתקופה שמחודש 04/10 ועד לחודש 01/11 בסך 8,138 ₪. תימוכין לתקופת חוב זו מצאתי בכרטסת שצורפה לתצהירה של הגב' נוסרי אשר לא נסתרה.

האם הוכח הסכום הנ"ל?

04-12/2010: סכום ההוצאות הכולל שהוכח בפני לשנה זו עומד על סך 865,835.38 ₪ ל - 12 חודשים. כפועל יוצא מכך, שיעור ההוצאות בגין תשעה חודשים עומד על סך 649,376 ₪ (865,835.38 ₪ חלקי 12 חודשים כפול 9 חודשים). משכך, חלקה של הנתבעת 3 בהוצאות השוטפות לתחזוקת הרכוש המשותף עבור תקופת החוב 04-12/2010 עומד על סך 5,477 ₪ (649,376 ₪ כפול 50/5928 חלקים).

01/2011: סכום ההוצאות לתקופה זו לא הוכח, ומשכך לא מצאתי לחייב את הנתבעת 3 בסכום הנתבע בגין חודש זה.

גירעון תקציבי: הוכח, כאמור, כי הגירעון התקציבי עמד על סך של 151,095 ₪. משכך, חלקה של הנתבעת 3 בהוצאות כיסוי הגירעון התקציבי בהתאם לתקנון המוסכם עומד על סך של 1,274 ₪ (151,095 ₪ כפול 50/5928 חלקים).

אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני קובעת כי יתרת חובה של הנתבעת 3 לתובעת 2 לתקופה המסתיימת בחודש 01/2011 עומד על סך של 6,751 ₪. (5,477 ₪ + 1,274 ₪).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 156/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

חלקו של הנתבע 4

37. בהתאם לנסח הרישום הנתבע 4 הוא בעל יחידה אחת בבית: חלקת משנה 96. בהתאם לסעיף 4 לתקנון המוסכם, חלקו של הנתבע 4 בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף בגין חלקת המשנה 96 הוא 90/5928 חלקים. בכתב התביעה נתבע הנתבע 4 בגין אי תשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף לתקופות הבאות: 10-11/09, 04/10-01/11, על סך של 18,157 ₪. מתצהירה של הגב' נוסרי עולה כי הנתבע שילם תשלומים חלקיים עבור שנת 2009 ושנת 2010 (ראה כרטסת ודרישות תשלום שצורפו לתצהיר האמור): בהתאם לדרישת תשלום מס' 100 עולה כי הנתבע 4 שילם בגין שנת 2009 סך 13,888 ₪ ובהתאם לדרישת תשלום מס' 163 ו- 221 שילם הנתבע 4 בגין שנת 2010 סך 5,455 ₪ בלבד. נתוני הכרטסת ודרישות התשלומים לא נסתרו.

האם הנתבע 4 חייב סכומים נוספים, ובשיעור שנתבע ע"י התובעות?

שנת 2009: סכום ההוצאות הכולל שהוכח לשנה זו עומד על סך של 1,019,164.06 ₪. משכך חלקו של הנתבע 4 בהוצאות השוטפות לתחזוקת הרכוש המשותף לשנה זו עומד על סך 15,473 ₪ (1,019,164.06 ₪ כפול 90/5928 חלקים). בהינתן כי שולם ע"י הנתבע 4 סך של 13,888 ₪, כאמור, הרי שיתרת חובו של הנתבע 4 לשנה זו עומד על סך של 1,585 ₪ בלבד.

שנת 2010: סכום ההוצאות הכולל שהוכח לשנה זו עומד על סך של 865,835.38 ₪ לשנה. משכך חלקו של הנתבע 4 בהוצאות השוטפות לתחזוקת הרכוש המשותף לשנה זו עומד על סך של 13,145 ₪ (865,835.38 ₪ כפול 90/5928 חלקים). בהינתן כי שולם ע"י הנתבע 4 סך של 5,455 ₪ ש"ח בלבד, הרי שיתרת חובו של הנתבע 4 לשנה זו עומדת על סך של 7,690 ₪ בלבד.

01/2011: סכום ההוצאות לתקופה זו לא הוכח, ומשכך לא מצאתי לחייב את הנתבעת 3 בסכום הנתבע בגין חודש זה.

גירעון תקציבי: הוכח, כאמור, כי הגירעון התקציבי עמד על סך של 151,095 ₪. משכך, חלקו של הנתבע 4 בהוצאות כיסוי הגירעון התקציבי בהתאם לתקנון המוסכם עומד על 2,293 ₪ ש"ח (151,095 ₪ כפול 90/5928 חלקים).

38. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני קובעת כי יתרת חובו של הנתבע 4 לתובעת 2 לתקופה המסתיימת בחודש 01/2011 עומדת על סך של 11,568 ₪ (1,585 ₪ + 7,690 ₪ + 2,293 ₪).

מע"מ

39. בסיכומיהן טענו התובעות כי על סכומי החוב יש להוסיף מע"מ. הגם שהמדובר בטענה שלא בא זכרה בכתב התביעה ומשכך היא מהווה הרחבת חזית אסורה, הרי שלא הובא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 156/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בפני כל מקור המצדיק תוספת מע"מ, ומשכך מצאתי לדחות את טענת התובעות לעניין זה.

התביעה שכנגד

40. טענות הנתבעת 3 כמו גם של שאר הנתבעים כי התובעות גבו מהם תשלומי יתר העולים על סכומי החוב שנתבעו, נטענו בעלמא ולא הוכחו. לא נטען וממילא לא הוכח מהי התקופה שבגינה נטען כי נגבו סכומים ביתר. לא נטען וממילא לא הוכח מהו הסכום הכולל שעל פי הנטען נגבה ביתר. לא נטען וממילא לא הוכח כי הנתבעים או מי מהם אכן שילמו את הסכומים שנגבו על פי הנטען ביתר.

41. אף לו היה מוכח כי הנתבעים שילמו במשך שנים סכומים בשיעור העולה מזה הקבוע בתקנון המוסכם, דבר אשר לא הוכח, כאמור, לא היה בכך כדי לחייב את התובעות להשיב לנתבעים סכומים כלשהם כלפי העבר, מאחר ובתשלום, כאמור, יצרו הנתבעים מצג כמי שמסכימים לשלם ביתר. וראה לעניין זה ע"א (חי) 1688/00, נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' ברוך, פ"מ תשס"ב (1) 721:

"אני מסכימה לקביעה זו של המפקחת שאין לחייב את הנציגות להחזיר לכל אחד מבעלי הדירות ששילם לפי "השיטה השוויונית" כפי שנקבעה על ידי האסיפה להחזיר לו עבור התקופה בה שילם ביתר. יש לראותו כמי שהסכים לקביעה זו כל עוד שילם על פיה. התשלום מהווה ראיה על הסכמתו לשלם ומצג כלפי הנציגות ויתר בעלי הדירות שהוא הסכים לשיטת התשלום, מצג עליו התבססה הנציגות בתכנון הוצאותיה".

42. טענות התובעת שכנגד לתשלום "כפל ארנונה" כמו גם סכומי "הכפל" לא הוכחו, ואין לי אלא להפנות לנימוקי לעיל.

43. שאר טענות הנתבעת 3 בתביעה שכנגד עילתן במישור הנזיקי, אין למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בהם, וממילא לא מצאתי כי הוכחו.

44. כך גם אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בטענת התובעת שכנגד להעדר חוקיות האופן בו סופק החשמל ליחידתה.

45. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, מצאתי לדחות את התביעה שכנגד, ולקבל בחלקה את התביעה העיקרית, ולהורות כדלקמן:

א. נתבעת 1 תשלם לתובעת 1 סך של 8,026 ₪ ולתובעת 2 סך של 2,606 ₪. סכומים אלו יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 21.8.2012, ועד למועד התשלום בפועל.

ב. נתבעים 2 ישלמו, ביחד ולחוד, לתובעת 1 סך של 2,102 ₪ ולתובעת 2 סך של 892 ₪. סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 21.8.2012, ועד למועד התשלום בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 156/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

ג. נתבעת 3 תשלם לתובעת 2 סך של 6,751 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 21.8.2012, ועד למועד התשלום בפועל.

ד. נתבע 4 ישלם לתובעת 2 סך של 11,568 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 21.8.2012, ועד למועד התשלום בפועל.

ה. בשים לב לתוצאות ההליך, ולאופן בו ניהלו הצדדים את ההליך, מצאתי להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, י"ד בשבט תשע"ה, 03 בפברואר 2015. עותק יומצא.

אסתי שחל

מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה